BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

PM-SP · SOLDADO PM 2ª CLASSE

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - TÍTULO III: DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

CONCURSO

Soldado PM-SP (Polícia Militar do Estado de São Paulo)

DISCIPLINA

Noções de Administração Pública

BANCA

VUNESP

17	8	24	20
seções	quadros	dispositivos de lei	questões comentadas

Banca VUNESP · Polícia Militar do Estado de São Paulo

Gerado em 11/11/2026 a partir da versão atual do material no site.

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA ... 3

2 BASE LEGAL ... 4

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS ... 4

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO ... 5

5 LEI SECA COMENTADA ... 11

6 JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (STF E STJ) ... 13

7 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES ... 14

8 APLICAÇÃO NA ATIVIDADE POLICIAL ... 15

9 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) ... 16

10 PEGADINHAS CLÁSSICAS ... 16

11 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) ... 17

12 RESUMO DA VÉSPERA ... 21

Estudo completo do assunto — material integrado ... 22

Mapa mental do assunto ... 22

Lei seca do assunto — texto oficial ... 22

Bateria de questões resolvidas ... 31

Revisão rápida — perguntas e respostas ... 35

Vídeos complementares ... 36

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

O **Título III** da Constituição do Estado de São Paulo (CE-SP), "Da Organização do Estado", reúne as regras sobre a máquina administrativa paulista. O edital cobra **cinco recortes**:

- as **disposições gerais da Administração Pública** (Capítulo I, Seção I, arts. 111 a 116);
- os **servidores públicos civis** (Capítulo II, Seção I, arts. 124 a 137);
- os **servidores públicos militares** (Capítulo II, Seção II, art. 138);
- as **disposições gerais da Segurança Pública** (Capítulo III, Seção I, art. 139);
- a **Polícia Militar** (Capítulo III, Seção III, arts. 141 e 142).

Em outras palavras, o assunto desce do geral (como o Estado administra) para o particular (como o Estado protege e quem é o policial militar perante a Constituição). A banca tende a cobrar **dispositivos literais**, sobretudo os que diferem da Constituição Federal: o rol maior de princípios, a sexta-parte, o quinquênio e a organização da PM.

Como a publicação oficial da Assembleia mostra, em notas, emendas e decisões que suspenderam ou anularam textos, o estudo exige cuidado. A **Emenda Constitucional nº 49/2020**, por exemplo, alterou temas de servidores e teve a eficácia de alguns dispositivos questionada em juízo. Quando houver dúvida, prevalece o texto vigente.

> **BIZU**
>
> Neste Título, o que mais cai é o que **a Constituição Paulista tem de diferente da Federal**: quatro princípios a mais (razoabilidade, finalidade, motivação e interesse público), a sexta-parte aos 20 anos, o quinquênio, os Bombeiros dentro da PM e o Comandante-Geral escolhido no último posto da carreira.

Objetivos de aprendizagem

Ao final desta apostila, você deverá ser capaz de:

- listar os princípios da Administração Pública paulista do art. 111 e identificar os que a Constituição Estadual acrescenta ao caput do art. 37 da Constituição Federal;
- aplicar as normas de publicidade, certidões, concurso, validade do concurso e publicidade institucional (arts. 112 a 115);
- reconhecer os direitos dos servidores civis paulistas: regime jurídico único, estabilidade, adicional por tempo de serviço e sexta-parte;
- explicar o regime dos servidores públicos militares estaduais (art. 138), com a perda do posto e da patente;
- descrever a organização da segurança pública no Estado: composição da polícia, subordinação, papel da PM e dos Bombeiros (arts. 139, 141 e 142);
- distinguir o texto vigente de redações superadas ou suspensas, usando as notas da publicação oficial.

2 BASE LEGAL

BASE LEGAL

A base do assunto é o **texto vigente da Constituição do Estado de São Paulo**, na compilação da Assembleia Legislativa (ALESP), com as normas federais correlatas.

Bloco	Dispositivos	Tema
Administração Pública: disposições gerais	CE-SP, arts. 111 a 116	Princípios, publicação, prazos, certidão, concurso, publicidade, responsabilidade civil
Servidores públicos civis	CE-SP, arts. 124 a 137	Regime jurídico único, estabilidade, vantagens, garantias
Servidores públicos militares	CE-SP, art. 138	Conceito, aplicação do art. 42 da CF, perda do posto e da patente
Segurança Pública	CE-SP, art. 139	Dever do Estado, composição da polícia, subordinação
Polícia Militar e Bombeiros	CE-SP, arts. 141 e 142	Missão, Comandante-Geral, Casa Militar, defesa civil
Normas federais correlatas	CF, arts. 37, 41, 42, 142 e 144	Princípios, estabilidade, militares dos Estados, segurança pública

Marcos de emenda a lembrar: **EC 21/2006** (redação do art. 111, com a eficiência, e de vários incisos do art. 115), **EC 34/2012** (art. 111-A), **EC 49/2020** (temas de servidores) e **EC 51/2022** (composição da polícia do Estado, com a inclusão da Polícia Penal no art. 139, § 2º).

> **ATENÇÃO**
>
> A Constituição Paulista é norma estadual e deve respeitar a Constituição Federal. Em caso de dúvida sobre redações antigas, suspensas ou declaradas inconstitucionais, confie no texto vigente e nas notas da compilação oficial.

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. Administração direta, indireta e fundacional

A **administração direta** é formada pelos órgãos do próprio Estado (as Secretarias, por exemplo). A **indireta** reúne entidades com personalidade jurídica própria, como autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista. As **fundações** instituídas ou mantidas pelo Poder Público também se submetem às mesmas normas. A CE-SP vale para os três Poderes do Estado.

3.2. Servidor público civil e servidor público militar

- **Servidor público civil**: ocupa cargo ou emprego público e se submete ao regime jurídico único e aos planos de carreira.
- **Servidor público militar estadual**: são os integrantes da **Polícia Militar** do Estado (art. 138). Estão sujeitos

à hierarquia e à disciplina e a regras próprias de ingresso, promoção e inatividade.

3.3. Segurança pública

A segurança pública é **dever do Estado, direito e responsabilidade de todos**, e é exercida para preservar a **ordem pública** e a **incolumidade das pessoas e do patrimônio**. Incolumidade significa integridade, ausência de dano.

3.4. Termos que você precisa dominar

- **Polícia ostensiva**: a atuação visível e uniformizada, com fardamento, viatura e presença nas ruas, voltada à prevenção.
- **Força auxiliar e reserva do Exército**: condição das Polícias Militares na Constituição.
- **Posto e patente**: graus hierárquicos dos oficiais. **Graduação**: grau hierárquico das praças.
- **Quinquênio**: período de cinco anos. **Sexta-parte**: um sexto dos vencimentos integrais.
- **Texto vigente**: redação em vigor, depois de emendas e de decisões que afastam dispositivos.

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. Princípios da Administração Pública paulista (art. 111)

A Constituição Federal, no art. 37, caput, enumera cinco princípios: **legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência**. A Constituição Paulista vai além e escreve outros quatro.

> LEI SECA
>
> **CE-SP, art. 111:** "A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação, interesse público e eficiência."

Também no art. 37 da CF	Acrescentados pela CE-SP
Legalidade	Razoabilidade
Impessoalidade	Finalidade
Moralidade	Motivação
Publicidade	Interesse público
Eficiência	

> BIZU
>
> Os quatro "a mais" da Constituição Paulista: **razoabilidade, finalidade, motivação e interesse público**. A eficiência, que a CE-SP incorporou em 2006 (EC 21), é comum às duas Constituições.

O **art. 111-A**, acrescentado pela EC 34/2012, veda a nomeação de pessoas que se enquadrem nas condições de inelegibilidade, nos termos da legislação federal, para cargos de alta direção listados no dispositivo e para os cargos de livre provimento dos Poderes do Estado.

4.2. Publicidade, prazos e informação (arts. 112 a 114)

- **Art. 112**: as leis e os atos administrativos externos devem ser publicados no **órgão oficial do Estado** para produzirem seus efeitos regulares. Só a publicação dos **atos não normativos** pode ser **resumida**.
- **Art. 113**: a lei deve **fixar prazos** para a prática dos atos administrativos e estabelecer **recursos adequados** à sua revisão.
- **Art. 114**: a administração é obrigada a fornecer a qualquer cidadão, para a defesa de seus direitos e esclarecimentos de situações de seu interesse pessoal, no prazo máximo de **dez dias úteis**, **certidão** de atos, contratos, decisões ou pareceres, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a expedição. No mesmo prazo, atende às requisições judiciais, se a autoridade judiciária não fixar outro.

> **ATENÇÃO**
>
> O prazo do art. 114 é de **dez dias úteis**, para **certidões**. Não confunda com o prazo da Lei de Acesso à Informação (20 dias, prorrogáveis por mais 10), que trata de pedidos de informação. São regras diferentes.

4.3. Normas de organização da administração (art. 115)

O art. 115 traz **normas obrigatórias** para a organização da administração direta e indireta, inclusive fundações. É um artigo extenso, que repete, em grande parte, o art. 37 da Constituição Federal. Os pontos mais cobrados são o concurso e sua validade.

> **LEI SECA**
>
> **CE-SP, art. 115, II e III:** "II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia, em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei, de livre nomeação e exoneração; III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período. A nomeação do candidato aprovado obedecerá à ordem de classificação;"

Dois anos, prorrogável uma vez por igual período: o prazo máximo é, portanto, de **quatro anos**. O inciso IV garante que, durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, o aprovado será convocado com **prioridade** sobre novos concursados.

Outros incisos relevantes:

- **I**: cargos acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos legais e aos estrangeiros, na forma da lei;
- **V**: funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores de cargo efetivo; cargos em comissão preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos da lei; ambos destinados apenas a **direção, chefia e assessoramento**;
- **VI**: livre associação sindical do servidor público **civil**;
- **VIII**: direito de greve exercido nos termos e limites de lei específica;

- **IX**: reserva de percentual de cargos e empregos para pessoas com deficiência;
- **X**: contratação por tempo determinado para necessidade temporária de excepcional interesse público;
- **XI**: revisão geral anual da remuneração, na mesma data, **sem distinção de índices entre servidores civis e militares**;
- **XVII**: irredutibilidade do subsídio e dos vencimentos;
- **XVIII**: vedação de acumulação remunerada de cargos, com as exceções de dois cargos de professor, um de professor com outro técnico ou científico e dois de profissionais de saúde com profissões regulamentadas, desde que haja compatibilidade de horários;
- **XXVII**: vedação de **limite de idade** para ingresso por concurso público, respeitando-se apenas o limite constitucional para a aposentadoria compulsória.

4.4. Publicidade institucional e responsabilidade civil (art. 115, §§)

> **LEI SECA**
>
> **CE-SP, art. 115, § 1º:** "A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas da administração pública direta, indireta, fundações e órgãos controlados pelo Poder Público deverá ter caráter educacional, informativo e de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos e imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos."

O § 3º determina que a inobservância dos incisos II, III e IV (concurso, validade e prioridade do aprovado) implica a **nulidade do ato** e a punição da autoridade responsável. O § 4º reproduz a **responsabilidade civil do Estado**: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o **direito de regresso** contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. O § 5º manda publicar, até o dia **trinta de abril** de cada ano, o quadro de cargos e funções, preenchidos e vagos, referentes ao exercício anterior.

> **EXEMPLO**
>
> Uma secretaria estadual lança uma campanha publicitária com o nome e a foto do secretário em destaque. A prática contraria o art. 115, § 1º, porque a publicidade deve ter caráter educacional, informativo e de orientação social, **sem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal**.

O **art. 116** manda corrigir monetariamente os vencimentos, vantagens ou parcelas remuneratórias pagos com atraso, de acordo com os índices oficiais.

4.5. Servidores públicos civis: regime e estabilidade (arts. 124 e 127)

Os servidores da administração direta, das autarquias e das fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público terão **regime jurídico único** e **planos de carreira** (art. 124). A lei assegura **isonomia de vencimentos** para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo Poder, ou entre servidores dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho.

Quanto à **estabilidade**, a Constituição Paulista remete à Federal: aplica-se aos servidores estaduais o disposto no **art. 41 da Constituição Federal**, que exige **três anos** de efetivo exercício em sua redação atual (art. 127).

4.6. Adicional por tempo de serviço e sexta-parte (art. 129)

LEI SECA

CE-SP, art. 129, caput: "Ao servidor público estadual é assegurado o percebimento do adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por quinquênio, e vedada a sua limitação, bem como a sexta-parte dos vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos, observado o disposto no artigo 115, XVI, desta Constituição."

- **Adicional por tempo de serviço**: no mínimo por **quinquênio** (a cada cinco anos), vedada a sua limitação.
- **Sexta-parte**: um sexto dos vencimentos integrais, concedida aos **vinte anos** de efetivo exercício.
- Ambos se **incorporam** aos vencimentos para todos os efeitos.

ATENÇÃO

A **EC 49/2020** acrescentou um **parágrafo único** ao art. 129, afastando essas vantagens dos servidores **remunerados por subsídio**, na forma da lei. As notas da publicação oficial registram que a eficácia dessas alterações chegou a ser suspensa por liminar do Tribunal de Justiça paulista, depois cassada. Em prova, a regra segura é a do caput: quinquênio e sexta-parte aos 20 anos, lembrando que o parágrafo único as afasta dos servidores remunerados por subsídio. Para os detalhes, consulte o texto vigente.

4.7. Outras garantias dos servidores civis (arts. 124 a 137)

- **Art. 124, § 5º** (acrescentado pela EC 49/2020): veda a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas a função de confiança ou cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. As notas da ALESP registram, para esse dispositivo, a mesma discussão judicial de eficácia descrita acima.
- **Art. 125**: o exercício de mandato eletivo por servidor observa o art. 38 da CF; o servidor eleito para cargo em sindicato pode afastar-se, com vencimentos e vantagens, nos termos da lei.
- **Art. 128**: as vantagens de qualquer natureza só podem ser instituídas **por lei** e quando atendam efetivamente ao **interesse público** e às exigências do serviço.
- **Art. 130**: direito de **remoção** para igual cargo ou função no lugar de residência do cônjuge, se este também for servidor e houver vaga.
- **Art. 131**: o Estado responsabiliza os servidores por alcance e outros danos à administração, ou por pagamentos em desacordo com as normas legais, sujeitando-os ao sequestro e perdimento dos bens, nos termos da lei.
- **Art. 132**: servidores titulares de cargo efetivo com cinco anos de efetivo exercício têm computado, para aposentadoria, o tempo de contribuição ao regime geral de atividade privada, com compensação financeira entre os sistemas.
- **Art. 134**: o servidor, durante o mandato de **vereador**, é **inamovível**.
- **Art. 136**: o servidor civil demitido por ato administrativo, se **absolvido pela Justiça** na ação referente ao ato que causou a demissão, é **reintegrado**, com todos os direitos adquiridos.
- **Art. 137**: a lei assegura à **servidora gestante** mudança de função, quando recomendado, sem prejuízo de vencimentos e demais vantagens.

Tema	Regra
Regime	Jurídico único e planos de carreira (art. 124)
Estabilidade	Art. 41 da CF (art. 127)
Adicional	Quinquênio, no mínimo (art. 129)
Sexta-parte	Aos 20 anos de efetivo exercício (art. 129)
Vantagens	Só por lei e com interesse público (art. 128)
Gestante	Mudança de função, sem prejuízo (art. 137)

4.8. Servidores públicos militares (art. 138)

A Seção II do Capítulo II é curta, mas essencial para quem pretende ser soldado. Contém uma definição e seis parágrafos.

> **LEI SECA**
>
> **CE-SP, art. 138, caput e § 1º:** "São servidores públicos militares estaduais os integrantes da Polícia Militar do Estado. § 1º - Aplica-se, no que couber, aos servidores a que se refere este artigo, o disposto no artigo 42 da Constituição Federal."

O art. 42 da Constituição Federal define os militares dos Estados como os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições **organizadas com base na hierarquia e na disciplina**. Ele determina a aplicação aos militares estaduais do art. 142, §§ 2º e 3º, e a Constituição Federal estabelece, nesse último, entre outras regras, que ao militar são **proibidas a sindicalização e a greve** e que, enquanto em serviço ativo, **não pode estar filiado a partidos políticos**. As **patentes dos oficiais** são conferidas pelos respectivos Governadores.

- **§ 2º**: naquilo que não colidir com a legislação específica, aplica-se aos servidores militares o disposto na seção anterior (a dos servidores civis).
- **§ 3º**: o militar demitido por ato administrativo, se absolvido pela Justiça na ação referente ao ato que deu causa à demissão, é **reintegrado à Corporação** com todos os direitos restabelecidos.
- **§ 4º**: o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado **indigno do Oficialato** ou com ele **incompatível**, por decisão do **Tribunal de Justiça Militar** do Estado.
- **§ 5º**: o oficial condenado, na Justiça comum ou militar, a pena privativa de liberdade **superior a dois anos**, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento do parágrafo anterior.
- **§ 6º**: o direito de ser transferido para a **reserva** ou ser **reformado** é assegurado, ainda que o militar responda a inquérito ou processo em qualquer jurisdição, nos casos previstos em lei específica.

> **BIZU**
>
> Oficial: perde posto e patente por decisão do Tribunal de Justiça Militar, se indigno ou incompatível com o oficialato, e também após condenação a pena privativa de liberdade superior a dois anos (julgamento no TJM). **A perda não é automática.** Para as praças, a Justiça Militar decide sobre a perda da graduação (art. 79-B).

O servidor militar é, ao mesmo tempo, servidor público (aplica-se a ele, subsidiariamente, o regime dos civis, no que não colidir com a legislação específica) e militar (sujeito a hierarquia, disciplina, restrições de sindicalização, greve e filiação partidária, e a regime próprio de inatividade).

4.9. Segurança Pública: disposições gerais (art. 139)

O art. 139 copia a definição da Constituição Federal.

> **LEI SECA**
>
> **CE-SP, art. 139:** "A Segurança Pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio. § 1º - O Estado manterá a Segurança Pública por meio de sua polícia, subordinada ao Governador do Estado. § 2º - A polícia do Estado será integrada pela Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. § 3º - A Polícia Militar, integrada pelo Corpo de Bombeiros é força auxiliar, reserva do Exército."

A **Polícia Penal** foi incluída no § 2º pela **Emenda Constitucional nº 51/2022**. Note a peculiaridade paulista do § 3º: a Polícia Militar é **integrada pelo Corpo de Bombeiros**, o que não ocorre em todos os Estados. Por isso se diz que, em São Paulo, o Corpo de Bombeiros faz parte da PM. O § 2º, por sua vez, o enumera também como componente da polícia do Estado.

> **PEGADINHA**
>
> Questões antigas citam apenas Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiros, redação anterior à EC 51/2022. Hoje, a **Polícia Penal** faz parte da lista do § 2º.

4.10. A Polícia Militar (art. 141)

> **LEI SECA**
>
> **CE-SP, art. 141, caput:** "À Polícia Militar, órgão permanente, incumbe, além das atribuições definidas em lei, a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública."

- **§ 1º**: o **Comandante-Geral** é nomeado pelo **Governador** dentre oficiais da **ativa**, ocupantes do **último posto** do Quadro de Oficiais Policiais Militares, conforme dispuser a lei, devendo fazer **declaração pública de bens** no ato da posse e de sua exoneração.
- **§ 2º**: **Lei Orgânica e Estatuto** disciplinam a organização, o funcionamento, os direitos, deveres, vantagens e regime de trabalho da PM e de seus integrantes, respeitadas as leis federais.
- **§ 3º**: a criação e a manutenção da **Casa Militar** e das Assessorias Militares só podem ocorrer nos termos da lei.
- **§ 4º**: o **Chefe da Casa Militar** é escolhido pelo Governador entre oficiais da ativa, ocupantes do último posto do Quadro de Oficiais Policiais Militares.

> **EXEMPLO**
>
> O Governador precisa nomear o novo Comandante-Geral da PM. Pelo art. 141, § 1º, a escolha deve recair sobre um **oficial da ativa** que ocupe o **último posto** do Quadro de Oficiais Policiais Militares, e o

> nomeado deve apresentar declaração pública de bens na posse e na exoneração. Um oficial da reserva, ou de posto inferior, não preenche o requisito constitucional.

4.11. O Corpo de Bombeiros (art. 142)

LEI SECA

CE-SP, art. 142: "Ao Corpo de Bombeiros, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil, tendo seu quadro próprio e funcionamento definidos na legislação prevista no §2° do artigo anterior."

Mesmo integrado à PM, o Corpo de Bombeiros tem **atribuição** (defesa civil) e **quadro próprios**, definidos pela mesma legislação (lei orgânica e estatuto) que trata da Polícia Militar.

5 LEI SECA COMENTADA

LEI SECA

Art. 111 (princípios) TEXTO LEGAL

> "Artigo 111 - A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação, interesse público e eficiência."

Comentário: nove princípios no total. Cinco são comuns à Constituição Federal; quatro são exclusivos do texto paulista. O dispositivo vale para **qualquer dos Poderes** do Estado.

Art. 112 (publicação oficial) TEXTO LEGAL

> "Artigo 112 - As leis e atos administrativos externos deverão ser publicados no órgão oficial do Estado, para que produzam os seus efeitos regulares. A publicação dos atos não normativos poderá ser resumida."

Comentário: a publicação oficial é condição de eficácia dos atos externos. A possibilidade de resumo se restringe aos atos **não normativos**.

Art. 114 (certidão em dez dias úteis) TEXTO LEGAL

> "Artigo 114 - A administração é obrigada a fornecer a qualquer cidadão, para a defesa de seus direitos e esclarecimentos de situações de seu interesse pessoal, no prazo máximo de dez dias úteis, certidão de atos, contratos, decisões ou pareceres, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedição."

Comentário: o prazo é **máximo** de **dez dias úteis**, e a sanção recai sobre a autoridade ou o servidor que negar

ou retardar. A finalidade é a defesa de direitos e o esclarecimento de situações de interesse pessoal.

Art. 115, III e § 1º (concurso e publicidade) TEXTO LEGAL

> "III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período."

Comentário:

"até dois anos"

quer dizer que o edital pode fixar prazo menor, mas nunca maior. A prorrogação é uma única vez, por igual período.

> "§1° - [...] dela não podendo constar nomes, símbolos e imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos."

Comentário: a publicidade oficial é **educacional, informativa e de orientação social**. Nomes, símbolos e imagens de promoção pessoal são vedados.

Art. 127 (estabilidade) TEXTO LEGAL

> "Artigo 127 - Aplica-se aos servidores públicos estaduais, para efeito de estabilidade, o disposto no artigo 41 da Constituição Federal."

Comentário: a CE-SP não cria regra própria; remete ao art. 41 da CF, que hoje exige três anos de efetivo exercício.

Art. 129 (quinquênio e sexta-parte) TEXTO LEGAL

> "Artigo 129 - Ao servidor público estadual é assegurado o percebimento do adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por quinquênio, e vedada a sua limitação, bem como a sexta-parte dos vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos [...]"

Comentário: duas vantagens, dois prazos: quinquênio (cinco em cinco anos, no mínimo) e sexta-parte (vinte anos). O parágrafo único, da EC 49/2020, exclui os servidores remunerados por subsídio.

Art. 138 (servidores militares) TEXTO LEGAL

> "Artigo 138 - São servidores públicos militares estaduais os integrantes da Polícia Militar do Estado."

Comentário: a definição é direta. O § 4º é o mais cobrado: o oficial só perde posto e patente por decisão do **Tribunal de Justiça Militar**, se julgado indigno do Oficialato ou com ele incompatível.

Art. 139 (segurança pública) TEXTO LEGAL

> "§1° - O Estado manterá a Segurança Pública por meio de sua polícia, subordinada ao Governador do Estado."

Comentário: a polícia estadual é subordinada ao **Governador**, e não ao Exército. A PM é força auxiliar e reserva do Exército, mas a subordinação administrativa e política é ao Governador.

Art. 141 (Polícia Militar) TEXTO LEGAL

> "Artigo 141 - À Polícia Militar, órgão permanente, incumbe, além das atribuições definidas em lei, a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública."

Comentário:

"órgão permanente"

é a fórmula-chave. As missões da PM são a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública, além do que a lei definir.

Art. 142 (Bombeiros) TEXTO LEGAL

> "Artigo 142 - Ao Corpo de Bombeiros, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil [...]"

Comentário: a defesa civil é a missão destacada do Corpo de Bombeiros, que tem quadro próprio.

6 JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (STF E STJ)

JURISPRUDÊNCIA

Neste assunto, as notas da compilação oficial da ALESP registram discussões judiciais que afetam a eficácia de dispositivos. Cite-as apenas no alcance que as notas apontam e confira sempre o texto vigente.

JURISPRUDÊNCIA

EC 49/2020 (art. 124, § 5º, art. 129, parágrafo único e outros dispositivos): segundo as notas da ALESP, a eficácia desses dispositivos foi suspensa por liminar do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (ADI nº 2044985-25.2020.8.26.0000). A liminar foi, em seguida, suspensa por decisão do Supremo Tribunal Federal (SL nº 1305 e SL nº 1350) e, por fim, o Tribunal de Justiça extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, com a liminar cassada automaticamente.

JURISPRUDÊNCIA

EC 46/2018 (art. 115, XII): segundo as notas da ALESP, a Emenda Constitucional nº 46/2018 foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em controle concentrado

> (ADI nº 2116917-44.2018.8.26.0000), com efeitos "ex tunc", e a redação do inciso XII dada pela EC 21/2006 foi restaurada.

Do conjunto, o que interessa para a prova é a **regra de método**: quando a questão trouxer dispositivo alterado por emenda ou envolvido em ação judicial, a banca em geral cobra o texto vigente ou o núcleo estável da regra (por exemplo, quinquênio e sexta-parte do caput do art. 129).

7 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

7.1. Princípios: CF e CE-SP

Princípio	CF, art. 37, caput	CE-SP, art. 111
Legalidade	Sim	Sim
Impessoalidade	Sim	Sim
Moralidade	Sim	Sim
Publicidade	Sim	Sim
Eficiência	Sim	Sim
Razoabilidade	Não	Sim
Finalidade	Não	Sim
Motivação	Não	Sim
Interesse público	Não	Sim

7.2. Perda do posto, da patente e da graduação

Situação	Quem decide	Base
Oficial julgado indigno do Oficialato ou incompatível	Tribunal de Justiça Militar	CE-SP, art. 138, § 4º
Oficial condenado a pena privativa de liberdade superior a dois anos, com trânsito em julgado	Tribunal de Justiça Militar, em julgamento específico	CE-SP, art. 138, § 5º
Praça: perda da graduação	Tribunal competente (Justiça Militar estadual)	CE-SP, art. 79-B

7.3. Polícia Militar e Corpo de Bombeiros

Aspecto	Polícia Militar	Corpo de Bombeiros
Missão	Polícia ostensiva e preservação da ordem pública	Defesa civil, além do que a lei definir
Natureza	Órgão permanente; força auxiliar e reserva do Exército	Integrado à PM, com quadro próprio
Comando	Comandante-Geral, nomeado pelo Governador	Estrutura definida na legislação da PM
Fonte	CE-SP, art. 141	CE-SP, art. 142

7.4. Servidor civil e servidor militar

Tema	Civil	Militar
Sindicalização	Livre associação sindical	Proibida
Greve	Nos termos de lei específica	Proibida
Filiação partidária	Permitida na forma da lei	Proibida em serviço ativo
Perda do cargo por condenação	Regras do regime civil	Oficial: julgamento no TJM
Reintegração após absolvição	Art. 136	Art. 138, § 3º

8 APLICAÇÃO NA ATIVIDADE POLICIAL

NA PRÁTICA

Este Título é o "estatuto constitucional" do soldado da PM em São Paulo. Veja como ele aparece na carreira.

- **Identidade funcional**: o policial militar é servidor público militar estadual (art. 138), sujeito à hierarquia e à disciplina.
- **Restrições**: não pode sindicalizar-se, fazer greve ou filiar-se a partido político em serviço ativo, por força do art. 42 da CF, aplicado pelo art. 138, § 1º.
- **Missão**: atuação ostensiva, uniformizada, para prevenir a prática de crimes e preservar a ordem pública (art. 141).
- **Comando**: a polícia estadual é subordinada ao Governador; o Comandante-Geral é oficial da ativa do último posto (art. 141, § 1º).
- **Bombeiros**: em São Paulo, integram a PM, e executam defesa civil (art. 142).
- **Garantias**: se demitido por ato administrativo e absolvido pela Justiça na ação correspondente, o militar é reintegrado com todos os direitos restabelecidos (art. 138, § 3º).
- **Vantagens**: quinquênio e sexta-parte aos 20 anos, observada a ressalva do parágrafo único do art. 129 para quem recebe por subsídio.
- **Concurso**: validade de até dois anos, prorrogável uma vez, e vedação de limite de idade (art. 115, III e XXVII), temas que interessam ao candidato.

BIZU

Resumo de bolso para o dia da prova: "PM = ostensiva e ordem pública; Bombeiros = defesa civil e dentro da PM; polícia sob o Governador; Comandante-Geral do último posto; oficial só perde posto e patente por decisão do TJM."

9 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

- **Princípios do art. 111**: nove, com os quatro "a mais" (razoabilidade, finalidade, motivação, interesse público).
- **Certidão**: prazo máximo de **dez dias úteis** (art. 114).
- **Concurso**: validade de **até dois anos**, prorrogável **uma vez**, por igual período (art. 115, III).
- **Publicidade institucional**: sem nomes, símbolos ou imagens de promoção pessoal (art. 115, § 1º).
- **Estabilidade**: remetida ao art. 41 da CF (art. 127).
- **Quinquênio** e **sexta-parte aos 20 anos** (art. 129), com a ressalva do parágrafo único.
- **Servidores militares**: integrantes da Polícia Militar (art. 138).
- **Oficial**: perda do posto e da patente só por decisão do **TJM**, se indigno ou incompatível; condenação superior a **dois anos** leva ao julgamento do TJM (art. 138, §§ 4º e 5º).
- **Polícia do Estado**: Civil, **Penal**, Militar e Bombeiros, subordinada ao **Governador** (art. 139, §§ 1º e 2º).
- **PM**: órgão permanente; **polícia ostensiva** e **preservação da ordem pública** (art. 141).
- **Comandante-Geral**: oficial da ativa do último posto, nomeado pelo Governador, com declaração de bens (art. 141, § 1º).
- **Bombeiros**: integram a PM; defesa civil e quadro próprio (arts. 139, § 3º, e 142).

10 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ *"A Constituição Paulista adota exatamente os mesmos princípios do caput do art. 37 da Constituição Federal."*
Falso. Ela acrescenta razoabilidade, finalidade, motivação e interesse público (art. 111).

✗ *"O prazo para a administração fornecer certidão é de vinte dias corridos."*
Falso. O prazo máximo é de dez dias úteis (art. 114).

✗ *"O concurso público tem validade de dois anos, sem possibilidade de prorrogação."*
Falso. É de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período (art. 115, III).

✗ *"A sexta-parte é concedida aos dez anos de efetivo exercício."*
Falso. É concedida aos vinte anos (art. 129).

✗ *"A estabilidade do servidor estadual é regida por regra própria da Constituição Paulista."*
Falso. Aplica-se o art. 41 da Constituição Federal (art. 127).

✗ *"A polícia do Estado é integrada apenas pela Polícia Civil, pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros."*
Falso. Desde a EC 51/2022, o § 2º do art. 139 inclui a Polícia Penal.

✗ *"A Polícia Militar é subordinada ao Exército."*
Falso. A polícia estadual é subordinada ao Governador (art. 139, § 1º). A PM é força auxiliar e reserva do Exército.

✗ *"O oficial condenado a mais de dois anos de pena privativa de liberdade perde automaticamente o posto e a patente."*
Falso. Ele é submetido ao julgamento do Tribunal de Justiça Militar, que decide (art. 138, §§ 4º e 5º).

✗ *"O Comandante-Geral da PM pode ser livremente escolhido pelo Governador entre quaisquer oficiais."*
Falso. Deve ser oficial da ativa, ocupante do último posto do Quadro de Oficiais Policiais Militares (art. 141, § 1º).

✗ *"Em São Paulo, o Corpo de Bombeiros é instituição totalmente separada da Polícia Militar."*
Falso. A PM é integrada pelo Corpo de Bombeiros (art. 139, § 3º), que tem atribuições e quadro próprios (art. 142).

11 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

Conforme a Constituição do Estado de São Paulo, são servidores públicos militares estaduais

A) os integrantes da Polícia Civil.
B) apenas os oficiais da Polícia Militar.
C) os integrantes da Polícia Militar do Estado.
D) os servidores civis da Secretaria da Segurança Pública.

Gabarito: C. O art. 138 define como servidores públicos militares estaduais os integrantes da Polícia Militar do Estado, oficiais e praças. A Polícia Civil e os servidores civis não são militares.

QUESTÃO 02

Segundo a Constituição do Estado de São Paulo, incumbem à Polícia Militar, além das atribuições definidas em lei,

A) a apuração das infrações penais e a polícia judiciária.
B) a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública.
C) a proteção dos bens e instalações municipais.
D) a fiscalização tributária de mercadorias em trânsito.

Gabarito: B. É o art. 141, caput. A apuração de infrações penais é função de polícia investigativa. As demais atribuições não constam do dispositivo.

QUESTÃO 03

Para que produzam seus efeitos regulares, as leis e os atos administrativos externos deverão ser, segundo a Constituição do Estado de São Paulo,

A) registrados em cartório de títulos e documentos da Capital.
B) comunicados individualmente a cada interessado, por via postal.
C) homologados previamente pelo Tribunal de Contas do Estado.
D) publicados no órgão oficial do Estado.

Gabarito: D. O art. 112 exige a publicação no órgão oficial do Estado, sendo possível resumir apenas a publicação dos atos não normativos. As demais alternativas criam exigências inexistentes.

QUESTÃO 04

De acordo com a Constituição do Estado de São Paulo, ao servidor público estadual é assegurado o percebimento

A) de adicional por tempo de serviço a cada dez anos e da sexta-parte aos trinta anos de exercício.
B) de adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por quinquênio, e da sexta-parte dos vencimentos integrais, aos vinte anos de efetivo exercício.
C) da sexta-parte aos quinze anos de exercício, vedado qualquer adicional por tempo de serviço.
D) de adicional anual por tempo de serviço, que não se incorpora aos vencimentos.

Gabarito: B. É o caput do art. 129. As vantagens se incorporam aos vencimentos para todos os efeitos. Ressalva: o parágrafo único, acrescentado pela EC 49/2020, não as aplica aos servidores remunerados por subsídio. As demais alternativas alteram prazos ou a incorporação.

QUESTÃO 05

A Constituição do Estado de São Paulo estabelece que o Estado manterá a segurança pública por meio de sua polícia, que é subordinada

A ao Presidente da Assembleia Legislativa.

B ao Presidente do Tribunal de Justiça.

C ao Governador do Estado.

D ao Comandante do Exército.

Gabarito: C. É o art. 139, § 1º. A PM é força auxiliar e reserva do Exército, mas a polícia do Estado é subordinada ao Governador.

QUESTÃO 06

Segundo a Constituição do Estado de São Paulo, as vantagens de qualquer natureza só poderão ser instituídas

A por decreto do Governador, quando houver disponibilidade orçamentária.

B por lei e quando atendam efetivamente ao interesse público e às exigências do serviço.

C por acordo coletivo, independentemente de previsão legal.

D por portaria do Secretário de Estado.

Gabarito: B. É o art. 128. Exige-se lei e atendimento efetivo ao interesse público e às exigências do serviço. Decreto, acordo coletivo e portaria não substituem a lei.

QUESTÃO 07

Segundo a Constituição do Estado de São Paulo, naquilo que não colidir com a legislação específica, aplica-se aos servidores públicos militares estaduais

A o regime geral de previdência social e a Consolidação das Leis do Trabalho.

B exclusivamente o regime jurídico dos servidores da Justiça Militar.

C o regulamento interno de cada batalhão, em caráter supletivo.

D o disposto na seção que trata dos servidores públicos civis.

Gabarito: D. É o art. 138, § 2º. O regime dos servidores civis se aplica de forma subsidiária, naquilo que não colidir com a legislação específica dos militares. As demais alternativas não constam do dispositivo.

QUESTÃO 08

De acordo com a Constituição do Estado de São Paulo, o oficial da Polícia Militar condenado, em sentença transitada em julgado, a pena privativa de liberdade superior a dois anos

A perde automaticamente o posto e a patente.

B será submetido ao julgamento do Tribunal de Justiça Militar, que decidirá se é indigno do Oficialato ou com ele incompatível.

C é transferido compulsoriamente para a reserva, sem julgamento.

D conserva o posto e a patente, pois somente a condenação a pena superior a oito anos autoriza o julgamento.

Gabarito: B. É o art. 138, §§ 4º e 5º: a perda do posto e da patente depende de decisão do Tribunal de Justiça Militar. Não há perda automática, nem transferência compulsória, nem o limite de oito anos da alternativa D.

QUESTÃO 09

Quanto ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, é correto afirmar que será

A eleito pelos oficiais da ativa em votação direta.

B nomeado pelo Governador dentre oficiais da ativa, ocupantes do último posto do Quadro de Oficiais Policiais Militares.

C nomeado pelo Presidente da Assembleia Legislativa entre oficiais da reserva.

D indicado pelo Comando do Exército.

Gabarito: B. É o art. 141, § 1º, que exige ainda declaração pública de bens na posse e na exoneração. As demais alternativas trocam a autoridade nomeante ou o requisito do oficial.

QUESTÃO 10

Sobre a polícia do Estado de São Paulo, após a Emenda Constitucional nº 51/2022, é correto afirmar que será integrada

A pela Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal.

B pela Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

C apenas pela Polícia Civil e pela Polícia Militar.

D pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros, apenas.

Gabarito: B. É a redação do art. 139, § 2º, que inclui a Polícia Penal. A Guarda Municipal é do Município. As demais alternativas omitem integrantes da lista.

12 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

- O Título III organiza a Administração, os servidores (civis e militares) e a segurança pública (PM e Bombeiros).
- Art. 111: nove princípios; os quatro "a mais" são razoabilidade, finalidade, motivação e interesse público.
- Atos externos: publicação no órgão oficial; só os atos não normativos podem ter publicação resumida (art. 112).
- Certidão: prazo máximo de dez dias úteis, sob pena de responsabilidade (art. 114).
- Concurso: validade de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período; aprovado tem prioridade no prazo improrrogável (art. 115, III e IV).
- Publicidade oficial: educacional, informativa e de orientação social, sem promoção pessoal (art. 115, § 1º).
- Servidores civis: regime jurídico único e planos de carreira (art. 124); estabilidade pelo art. 41 da CF (art. 127).
- Quinquênio (no mínimo) e sexta-parte aos 20 anos (art. 129); parágrafo único (EC 49/2020) afasta os servidores remunerados por subsídio.
- Vantagens só por lei e com interesse público (art. 128); vencimentos pagos com atraso têm correção monetária (art. 116).
- Servidores militares estaduais: integrantes da PM (art. 138); aplica-se o art. 42 da CF.
- Oficial só perde posto e patente por decisão do TJM, se indigno ou incompatível; condenação superior a dois anos leva ao julgamento do TJM.
- Militar demitido e absolvido pela Justiça é reintegrado (art. 138, § 3º).
- Segurança pública: dever do Estado, direito e responsabilidade de todos; polícia subordinada ao Governador (art. 139).
- Polícia do Estado: Civil, Penal (EC 51/2022), Militar e Bombeiros; PM integrada pelos Bombeiros, força auxiliar e reserva do Exército.
- PM: órgão permanente; polícia ostensiva e preservação da ordem pública (art. 141).
- Comandante-Geral e Chefe da Casa Militar: oficiais da ativa do último posto do Quadro de Oficiais Policiais Militares.
- Bombeiros: defesa civil e quadro próprio (art. 142).

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto



Lei seca do assunto — texto oficial

LEI SECA

Dispositivos conferidos na fonte oficial (fonte oficial). Leia o texto exato: a banca troca uma palavra e muda a resposta.

Art. 127 — Constituição do Estado de São Paulo (1989) TEXTO LEGAL

> Artigo 127 - Aplica-se aos servidores públicos estaduais, para efeito de estabilidade, o disposto no artigo 41 da Constituição Federal.

Observação: Texto vigente conforme a compilação da Assembleia Legislativa de SP (ALESP).

Art. 111 — Constituição do Estado de São Paulo (1989) TEXTO LEGAL

> Artigo 111 - A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação, interesse público e eficiência.

Observação: Texto vigente conforme a compilação da Assembleia Legislativa de SP (ALESP). Notas da compilação: Artigo 111 com redação dada pela Emenda Constitucional n° 21, de 14/02/2006.

Art. 111-A — Constituição do Estado de São Paulo (1989) TEXTO LEGAL

> Artigo 111-A - É vedada a nomeação de pessoas que se enquadram nas condições de inelegibilidade nos termos da legislação federal para os cargos de Secretário de Estado, Secretário-Adjunto, Procurador-Geral de Justiça, Procurador-Geral do Estado, Defensor Público-Geral, Superintendentes e Diretores de órgãos da administração pública indireta, fundacional, de agências reguladoras e autarquias, Delegado-Geral de Polícia, Reitores das universidades públicas estaduais e ainda para todos os cargos de livre provimento dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário do Estado.

Observação: Texto vigente conforme a compilação da Assembleia Legislativa de SP (ALESP). Notas da compilação: Artigo 111-A acrescentado pela Emenda Constitucional n° 34, de 21/03/2012.

Art. 112 — Constituição do Estado de São Paulo (1989) TEXTO LEGAL

> Artigo 112 - As leis e atos administrativos externos deverão ser publicados no órgão oficial do Estado, para que produzam os seus efeitos regulares. A publicação dos atos não normativos poderá ser resumida.

Observação: Texto vigente conforme a compilação da Assembleia Legislativa de SP (ALESP).

Art. 113 — Constituição do Estado de São Paulo (1989) TEXTO LEGAL

> Artigo 113 - A lei deverá fixar prazos para a prática dos atos administrativos e estabelecer recursos adequados à sua revisão, indicando seus efeitos e forma de processamento.

Observação: Texto vigente conforme a compilação da Assembleia Legislativa de SP (ALESP).

Art. 114 — Constituição do Estado de São Paulo (1989) TEXTO LEGAL

> Artigo 114 - A administração é obrigada a fornecer a qualquer cidadão, para a defesa de seus direitos e esclarecimentos de situações de seu interesse pessoal, no prazo máximo de dez dias úteis, certidão de atos, contratos, decisões ou pareceres, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedição. No mesmo prazo deverá atender às requisições judiciais, se outro não for fixado pela autoridade judiciária.

Observação: Texto vigente conforme a compilação da Assembleia Legislativa de SP (ALESP).

Art. 115 — Constituição do Estado de São Paulo (1989) TEXTO LEGAL

> Artigo 115 - Para a organização da administração pública direta e indireta, inclusive as fundações instituídas ou mantidas por qualquer dos Poderes do Estado, é obrigatório o cumprimento das seguintes normas:
>
> **I –** os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;
>
> **II –** a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia, em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei, de livre nomeação e exoneração;
>
> **III –** o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período. A nomeação do candidato aprovado obedecerá à ordem de classificação;
>
> **IV –** durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, o aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;
>
> **V –** as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;
>
> **VI –** é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical, obedecido o disposto no artigo 8° da Constituição Federal;
>
> **VII –** o servidor e empregado público gozarão de estabilidade no cargo ou emprego desde o registro de sua candidatura para o exercício de cargo de representação sindical ou no caso previsto no inciso XXIII deste artigo, até um ano após o término do mandato, se eleito, salvo se cometer falta grave definida em lei;
>
> **VIII –** o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica;
>
> **IX –** a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para os portadores de deficiências, garantindo as adaptações necessárias para a sua participação nos concursos públicos e definirá os critérios de sua admissão;

X – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

XI – a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices entre servidores públicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma data e por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso;

XII – em conformidade com o artigo 37, XI, da Constituição Federal, a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos;

XIII – até que se atinja o limite a que se refere o inciso anterior, é vedada a redução de salários que implique a supressão das vantagens de caráter individual, adquiridas em razão de tempo de serviço, previstas no artigo 129 desta Constituição. Atingido o referido limite, a redução se aplicará independentemente da natureza das vantagens auferidas pelo servidor;

XIV – os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo;

XV – é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, observado o disposto na Constituição Federal;

XVI – os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores sob o mesmo título ou idêntico fundamento;

XVII – o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, observado o disposto na Constituição Federal;

XVIII – é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários:

a) de dois cargos de professor;

b) de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

XIX – a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo Poder Público;

XX – a administração fazendária e seus agentes fiscais de rendas, aos quais compete exercer, privativamente, a fiscalização de tributos estaduais, terão, dentro de suas

áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei;

XX-A - a administração tributária, atividade essencial ao funcionamento do Estado, exercida por servidores de carreiras específicas, terá recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuará de forma integrada com as administrações tributárias da União, de outros Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou convênio;

XXI – a criação, transformação, fusão, cisão, incorporação, privatização ou extinção das sociedades de economia mista, autarquias, fundações e empresas públicas depende de prévia aprovação da Assembleia Legislativa;

XXII – depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada;

XXIII – fica instituída a obrigatoriedade de um Diretor Representante e de um Conselho de Representantes, eleitos pelos servidores e empregados públicos, nas autarquias, sociedades de economia mista e fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público, cabendo à lei definir os limites de sua competência e atuação;

XXIV – é obrigatória a declaração pública de bens, antes da posse e depois do desligamento, de todo o dirigente de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia e fundação instituída ou mantida pelo Poder Público;

XXV – os órgãos da administração direta e indireta ficam obrigados a constituir Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA - e, quando assim o exigirem suas atividades, Comissão de Controle Ambiental, visando à proteção da vida, do meio ambiente e das condições de trabalho dos seus servidores, na forma da lei;

XXVI – ao servidor público que tiver sua capacidade de trabalho reduzida em decorrência de acidente de trabalho ou doença do trabalho será garantida a transferência para locais ou atividades compatíveis com sua situação;

XXVII – é vedada a estipulação de limite de idade para ingresso por concurso público na administração direta, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia e fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público, respeitando-se apenas o limite constitucional para aposentadoria compulsória;

XXVIII – os recursos provenientes dos descontos compulsórios dos servidores públicos, bem como a contrapartida do Estado, destinados à formação de fundo próprio de previdência, deverão ser postos, mensalmente, à disposição da entidade estadual responsável pela prestação do benefício, na forma que a lei dispuser;

XXIX – a administração pública direta e indireta, as universidades públicas e as entidades de pesquisa técnica e científica oficiais ou subvencionadas pelo Estado prestarão ao Ministério Público o apoio especializado ao desempenho das funções da Curadoria de Proteção de Acidentes do Trabalho, da Curadoria de Defesa do Meio Ambiente e de outros interesses coletivos e difusos.

§1° - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas da administração

pública direta, indireta, fundações e órgãos controlados pelo Poder Público deverá ter caráter educacional, informativo e de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos e imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

§2° - É vedada ao Poder Público, direta ou indiretamente, a publicidade de qualquer natureza fora do território do Estado, para fins de propaganda governamental, exceto às empresas que enfrentam concorrência de mercado e divulgação destinada a promover o turismo estadual.

§3° - A inobservância do disposto nos incisos II, III e IV deste artigo implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

§4° - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

§5° - As entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público, o Ministério Público, bem como os Poderes Legislativo e Judiciário, publicarão, até o dia trinta de abril de cada ano, seu quadro de cargos e funções, preenchidos e vagos, referentes ao exercício anterior.

§6° - É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes dos artigos 40, 42 e 142 da Constituição Federal e dos artigos 126 e 138 desta Constituição com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.

§7° - Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso XII do "caput" deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei.

§8° - Para os fins do disposto no inciso XII deste artigo e no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal, poderá ser fixado no âmbito do Estado, mediante emenda à presente Constituição, como limite único, o subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios dos Deputados Estaduais.

§ 9° - O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental enquanto permanecer nessa condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem.

§ 10 - A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição.

Observação: Texto vigente conforme a compilação da Assembleia Legislativa de SP (ALESP). Notas da compilação: Inciso I com redação dada pela Emenda Constitucional n° 21, de 14/02/2006. | Inciso V com redação

dada pela Emenda Constitucional n° 21, de 14/02/2006. | Inciso VIII com redação dada pela Emenda Constitucional n° 21, de 14/02/2006. | Inciso XI com redação dada pela Emenda Constitucional n° 21, de 14/02/2006. | Inciso XII com redação dada pela Emenda Constitucional n° 21, de 14/02/2006. | Inciso XII com redação dada pela Emenda Constitucional n° 46, de 08/06/2018. | Vide artigo 2° da Emenda Constitucional n° 46, de 08/06/2018, que dispõe sobre o escalonamento do disposto no inciso XII. | O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da ADI n° 2116917-44.2018.8.26.0000, deferiu medida liminar para suspender a eficácia da expressão

"e seus municípios"

, com a redação dada pela Emenda Constitucional n° 46, de 08 de junho de 2018, até o julgamento final da ação. | Inciso XII com redação dada pela Emenda Constitucional n° 21, de 14/02/2006, restaurada. | Emenda Constitucional n° 46, de 08/06/2018, declarada inconstitucional, em controle concentrado, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da ADI 2116917-44.2018.8.26.0000, com efeitos

"ex tunc"

. | Inciso XV com redação dada pela Emenda Constitucional n° 21, de 14/02/2006. | Inciso XVII com redação dada pela Emenda Constitucional n° 21, de 14/02/2006. | Alínea

"c"

com redação dada pela Emenda Constitucional n° 21, de 14/02/2006. | Inciso XIX com redação dada pela Emenda Constitucional n° 21, de 14/02/2006. | Inciso XX-A acrescentado pela Emenda Constitucional n° 21, de 14/02/2006. | § 2° com redação dada pela Emenda Constitucional n° 29, de 21/10/2009. | § 6° acrescentado pela Emenda Constitucional n° 21, de 14/02/2006. | § 7° acrescentado pela Emenda Constitucional n° 21, de 14/02/2006. | § 8° acrescentado pela Emenda Constitucional n° 21, de 14/02/2006. | § 9° acrescentado pela Emenda Constitucional n° 49, de 06/03/2020. | Eficácia suspensa por força de liminar deferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos da ADI n° 2044985-25.2020.8.26.0000. | Liminar suspensa por força de decisão do Supremo Tribunal Federal proferida nos autos da SL n° 1305. | Eficácia suspensa por força de liminar deferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos da ADI n° 2044985-25.2020.8.26.0000. | Liminar suspensa por força de decisão do Supremo Tribunal Federal proferida nos autos da SL n° 1350. | O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da ADI n° 2044985-25.2020.8.26.0000, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, cassada automaticamente a liminar. | §10 acrescentado pela Emenda Constitucional n° 49, de 06/03/2020. | Eficácia suspensa por força de liminar deferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos da ADI n° 2044985-25.2020.8.26.0000. | Liminar suspensa por força de decisão do Supremo Tribunal Federal proferida nos autos da SL n° 1305. | Eficácia suspensa por força de liminar deferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos da ADI n° 2044985-25.2020.8.26.0000. | Liminar suspensa por força de decisão do Supremo Tribunal Federal proferida nos autos da SL n° 1350. | O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da ADI n° 2044985-25.2020.8.26.0000, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, cassada automaticamente a liminar.

Art. 116 — Constituição do Estado de São Paulo (1989)

TEXTO LEGAL

> Artigo 116 - Os vencimentos, vantagens ou qualquer parcela remuneratória, pagos com atraso, deverão ser corrigidos monetariamente, de acordo com os índices oficiais aplicáveis à espécie.

Observação: Texto vigente conforme a compilação da Assembleia Legislativa de SP (ALESP).

Art. 124 — Constituição do Estado de São Paulo (1989) TEXTO LEGAL

> Artigo 124 - Os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público terão regime jurídico único e planos de carreira.
>
> §1° - A lei assegurará aos servidores da administração direta isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo Poder, ou entre servidores dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho.
>
> §2° - No caso do parágrafo anterior, não haverá alteração nos vencimentos dos demais cargos da carreira a que pertence aquele cujos vencimentos foram alterados por força da isonomia.
>
> §3° - Aplica-se aos servidores a que se refere o "caput" deste artigo e disposto no artigo 7°, IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII e XXX da Constituição Federal.
>
> §4° - Lei estadual poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido, em qualquer caso, o disposto no artigo 37, XI, da Constituição Federal e no artigo 115, XII, desta Constituição.
>
> § 5° - É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo.

Observação: Texto vigente conforme a compilação da Assembleia Legislativa de SP (ALESP). Notas da compilação: § 4° acrescentado pela Emenda Constitucional n° 21, de 14/02/2006. | § 5° acrescentado pela Emenda Constitucional n° 49, de 06/03/2020. | Eficácia suspensa por força de liminar deferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos da ADI n° 2044985-25.2020.8.26.0000. | Liminar suspensa por força de decisão do Supremo Tribunal Federal proferida nos autos da SL n° 1305. | Eficácia suspensa por força de liminar deferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos da ADI n° 2044985-25.2020.8.26.0000. | Liminar suspensa por força de decisão do Supremo Tribunal Federal proferida nos autos da SL n° 1350. | O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da ADI n° 2044985-25.2020.8.26.0000, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, cassada automaticamente a liminar.

Art. 125 — Constituição do Estado de São Paulo (1989) TEXTO LEGAL

> Artigo 125 - O exercício do mandato eletivo por servidor público far-se-á com observância do artigo 38 da Constituição Federal.
>
> §1° - Fica assegurado ao servidor público, eleito para ocupar cargo em sindicato de categoria, o direito de afastar-se de suas funções, durante o tempo em que durar o mandato, recebendo seus vencimentos e vantagens, nos termos da lei.
>
> §2° - O tempo de mandato eletivo será computado para fins de aposentadoria especial.

Observação: Texto vigente conforme a compilação da Assembleia Legislativa de SP (ALESP).

Art. 128 — Constituição do Estado de São Paulo (1989) TEXTO LEGAL

> Artigo 128 - As vantagens de qualquer natureza só poderão ser instituídas por lei e quando atendam efetivamente ao interesse público e às exigências do serviço.

Observação: Texto vigente conforme a compilação da Assembleia Legislativa de SP (ALESP).

Art. 129 — Constituição do Estado de São Paulo (1989) TEXTO LEGAL

> Artigo 129 - Ao servidor público estadual é assegurado o percebimento do adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por quinquênio, e vedada a sua limitação, bem como a sexta-parte dos vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos, observado o disposto no artigo 115, XVI, desta Constituição.
>
> Parágrafo único - O disposto no "caput" não se aplica aos servidores remunerados por subsídio, na forma da lei.

Observação: Texto vigente conforme a compilação da Assembleia Legislativa de SP (ALESP). Notas da compilação: Parágrafo único acrescentado pela Emenda Constitucional n° 49, de 06/03/2020. | Eficácia suspensa por força de liminar deferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos da ADI n° 2044985-25.2020.8.26.0000. | Liminar suspensa por força de decisão do Supremo Tribunal Federal proferida nos autos da SL n° 1305. | Eficácia suspensa por força de liminar deferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos da ADI n° 2044985-25.2020.8.26.0000. | Liminar suspensa por força de decisão do Supremo Tribunal Federal proferida nos autos da SL n° 1350. | O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da ADI n° 2044985-25.2020.8.26.0000, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, cassada automaticamente a liminar.

Art. 130 — Constituição do Estado de São Paulo (1989) TEXTO LEGAL

> Artigo 130 - Ao servidor será assegurado o direito de remoção para igual cargo ou função, no lugar de residência do cônjuge, se este também for servidor e houver vaga, nos termos da lei.
>
> Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se também ao servidor cônjuge de titular de mandato eletivo estadual ou municipal.

Observação: Texto vigente conforme a compilação da Assembleia Legislativa de SP (ALESP).

Art. 131 — Constituição do Estado de São Paulo (1989) TEXTO LEGAL

> Artigo 131 - O Estado responsabilizará os seus servidores por alcance e outros danos causados à administração, ou por pagamentos efetuados em desacordo com as normas legais, sujeitando-os ao sequestro e perdimento dos bens, nos termos da lei.

Observação: Texto vigente conforme a compilação da Assembleia Legislativa de SP (ALESP).

Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

(VUNESP · 2026 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2026) Como dever estatal, a segurança pública é exercida para a preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio, mantendo-a por meio de sua polícia, subordinada ao Governador, que, no Estado de São Paulo, é integrada pela

A Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal, apenas.

B Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, apenas.

C Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e Corpo de Bombeiros, apenas.

D Polícia Civil e Polícia Militar, apenas.

E Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, Polícia Ferroviária e Corpo de Bombeiros.

Gabarito: C

À luz da regra constitucional ou administrativa cobrada, a alternativa correta é: Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e Corpo de Bombeiros, apenas.

QUESTÃO 2

(VUNESP · 2024 · PM-SP — Aluno-Oficial PM — prova 2024) De acordo com a Constituição do Estado de São Paulo,

A são servidores públicos militares estaduais os integrantes da Polícia Militar do Estado.

B o militar demitido por ato administrativo não poderá ser reintegrado à Corporação.

C o oficial da Polícia Militar perderá o posto e a patente se for julgado indigno do Oficialato pela Justiça comum.

D o oficial condenado na Justiça comum ou militar à pena privativa de liberdade perderá, automaticamente, o posto e a patente.

E o servidor público militar que responder a inquérito ou processo em qualquer jurisdição não será transferido para a reserva em nenhuma hipótese.

Gabarito: A

O art. 138 da Constituição paulista diz que são servidores públicos militares estaduais os integrantes da Polícia Militar. As outras divergem do texto: o militar demitido por ato administrativo e depois absolvido pela Justiça será reintegrado (B); o oficial só perde posto e patente por decisão do Tribunal de Justiça Militar (C); a condenação superior a dois anos o submete a esse julgamento, não é perda automática (D); e o direito à reserva ou reforma é assegurado mesmo respondendo a processo, nos casos de lei específica (E).

QUESTÃO 3

(VUNESP · 2024 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2024) Recentemente, em solenidade na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, na capital paulista, o Governo do Estado de São Paulo oficializou a troca do Comando Geral da Polícia Militar. Para a nomeação a esse cargo, o oficial do Quadro de Oficiais Policiais Militares

A pode estar na ativa ou na reserva.

B precisa ter experiência prévia como Chefe da Casa Militar.

C deve ocupar o último posto do referido quadro.

D requer aprovação em escrutínio entre seus pares.

E necessariamente integra o Tribunal de Justiça Militar Estadual.

Gabarito: C

À luz da regra constitucional ou administrativa cobrada, a alternativa correta é: deve ocupar o último posto do referido quadro.

QUESTÃO 4

(VUNESP · 2019 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2019) Conforme a Constituição do Estado de São Paulo, a Polícia Militar

A é órgão permanente ao qual incumbem, além das atribuições definidas em lei, a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública.

B é integrante permanente das forças armadas nacionais, devendo submissão ao Comandante Geral das forças armadas, ou seja, ao Presidente da República.

C terá o seu Comandante Geral nomeado pelo Comandante Geral do Exército Brasileiro dentre oficiais da ativa.

D terá a sua organização, o seu funcionamento, os direitos, os deveres, as vantagens e o regime de trabalho de seus integrantes definidos por lei federal complementar.

E é integrada pelo Instituto de Criminalística e pelo Instituto Médico Legal.

Gabarito: A

A Constituição paulista define a Polícia Militar como órgão permanente, a quem incumbe, além das atribuições definidas em lei, a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública (art. 141). As demais erram: a PM é força auxiliar e reserva do Exército, subordinada ao Governador, não integrante das forças armadas (B); o Comandante-Geral é nomeado pelo Governador (C); a organização é regulada por lei orgânica e estatuto estaduais (D); e os institutos de criminalística e médico-legal não integram a PM (E).

QUESTÃO 5

(VUNESP · 2018 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2018 (junho)) Suponha que um Servidor Público Militar do Estado de São Paulo tenha sido demitido por ato administrativo em dezembro de 2016, mas que sobrevenha, em janeiro de 2018, uma decisão judicial na qual o Servidor em questão é absolvido em ação referente ao ato que deu causa à demissão. Em uma situação como essas, a Constituição do Estado de São Paulo prevê que o Servidor Público Militar deverá ser

A readaptado para que possa voltar ao exercício na Polícia Militar do Estado de São Paulo.

B revertido à Corporação, com todos os direitos restabelecidos.

C indenizado pelo período em que esteve afastado, entre 2016 e 2018, e aproveitado a partir de fevereiro de 2018.

D indenizado pelo período em que esteve afastado, entre 2016 e 2018, e reincorporado a partir de fevereiro de 2018.

E reintegrado à Corporação, com todos os direitos restabelecidos.

Gabarito: E

O servidor militar demitido por ato administrativo que for depois absolvido pela Justiça, na ação referente ao ato que originou a demissão, será reintegrado à Corporação com todos os direitos restabelecidos (art. 138, §3º da Constituição paulista). Reintegração restitui o servidor ao cargo com efeitos retroativos, por isso as alternativas que falam em indenização com reincorporação a partir de fevereiro de 2018 (C, D) não correspondem ao texto. Readaptação (A) e reversão (B) são institutos diferentes, ligados a limitação de capacidade e à aposentadoria, respectivamente.

QUESTÃO 6

(VUNESP · 2018 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2018 (outubro)) O Governador do Estado de São Paulo nomeou para o cargo de Comandante Geral da Polícia Militar um Soldado P. M. de 2ª Classe. Considerando a situação hipotética apresentada e o disposto na Constituição do Estado de São Paulo a respeito da Polícia Militar, assinale a alternativa correta.

A O Governador errou ao fazer tal nomeação, pois o Comandante Geral da Polícia Militar será nomeado dentre oficiais da ativa, ocupantes do último posto do Quadro de Oficiais Policiais Militares.

B Não há ilegalidade na nomeação realizada pelo Governador, pois esse possui a discricionariedade de escolher o integrante da Polícia Militar que melhor se adequa ao cargo de Comandante Geral.

C A nomeação é ilegal, pois não compete ao Governador do Estado de São Paulo nomear para o cargo de Comandante Geral da Polícia Militar, mas sim ao Secretário de Segurança Pública.

D O Soldado P.M. de 2ª Classe poderia ter sido nomea do para o cargo de Comandante Geral da Polícia Militar, todavia há ilegalidade na nomeação, pois compete ao Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo nomear um integrante da Polícia Militar para ocupar tal cargo.

E Não há nenhuma ilegalidade na nomeação realizada pelo Governador, devendo o Soldado nomeado fazer declaração pública de bens no ato da posse, mas não é preciso fazer nova declaração no ato de sua exoneração.

Gabarito: A

Pela Constituição paulista, o Comandante-Geral da PM é nomeado pelo Governador dentre oficiais da ativa ocupantes do último posto do Quadro de Oficiais Policiais Militares (art. 141, §1º). Soldado não é oficial, então a nomeação é irregular, e a escolha do Governador não é livre (B). Quem nomeia é o Governador, não o Secretário (C) nem o Presidente da Assembleia (D). Em E, a declaração pública de bens é exigida tanto na posse quanto na exoneração.

QUESTÃO 7

De acordo com a Constituição do Estado de São Paulo, o Chefe da Casa Militar será escolhido pelo Governador do Estado entre

A oficiais da ativa, ocupantes do último posto do Quadro de Oficiais Policiais Militares.

B quaisquer cidadãos maiores de 21 anos, civis ou militares.

C oficiais da reserva remunerada do Exército.

D delegados de polícia de carreira.

E soldados da ativa com mais de 20 anos de serviço.

Gabarito: A

Nos termos do art. 141, § 4º, o Chefe da Casa Militar é escolhido pelo Governador entre oficiais da ativa ocupantes do último posto do Quadro de Oficiais Policiais Militares.

QUESTÃO 8

De acordo com a Constituição do Estado de São Paulo, à servidora gestante a lei assegurará

A mudança de função, com redução proporcional dos vencimentos enquanto durar a gestação

B permanência obrigatória na mesma função, ainda que haja recomendação médica em contrário

C afastamento obrigatório do serviço, sem direito aos vencimentos durante a gestação

D transferência definitiva para outro Município, com perda das vantagens de caráter pessoal e redução proporcional dos vencimentos durante a gestação

E mudança de função, nos casos em que for recomendado, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens do cargo ou função-atividade

Gabarito: E

O art. 137 prevê que a lei assegurará à servidora gestante a mudança de função, nos casos recomendados, sem prejuízo de vencimentos e demais vantagens. Redução de vencimentos, afastamento sem remuneração ou transferência definitiva contrariam o texto.

QUESTÃO 9

Nos termos da Constituição do Estado de São Paulo, depende de prévia aprovação da Assembleia Legislativa a criação, transformação, fusão, cisão, incorporação, privatização ou extinção

A dos departamentos internos de cada órgão da administração direta
B das comissões internas de prevenção de acidentes de cada repartição e dos núcleos de saúde
C dos núcleos regionais de atendimento ao público nos Municípios
D das Secretarias de Estado e das coordenadorias a elas vinculadas
E das sociedades de economia mista, autarquias, fundações e empresas públicas

Gabarito: E

O art. 115, XXI, subordina à prévia aprovação da Assembleia Legislativa as operações societárias e organizacionais envolvendo sociedades de economia mista, autarquias, fundações e empresas públicas. Os demais órgãos internos listados não se enquadram nesse dispositivo.

QUESTÃO 10

Segundo a Constituição do Estado de São Paulo, incumbem à Polícia Militar, além das atribuições definidas em lei,

A a apuração das infrações penais e a polícia judiciária.
B a guarda dos presídios e a escolta de presos, com exclusividade.
C a proteção dos bens e instalações municipais.
D a fiscalização tributária de mercadorias em trânsito.
E a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública.

Gabarito: E

Correta a E. Polícia judiciária e apuração de infrações cabem à Polícia Civil (A). Guarda de presídios não é atribuição exclusiva da PM (B). Proteção de bens municipais é missão das guardas municipais (C). Fiscalização tributária é função do fisco (D).

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
Quais princípios a CE-SP traz a mais que o caput do art. 37 da CF?	Razoabilidade, finalidade, motivação e interesse público.
Quando o servidor estadual recebe a sexta-parte?	Aos 20 anos de efetivo exercício.
Quem são os servidores públicos militares do Estado de SP?	Os integrantes da Polícia Militar.

Pergunta	Resposta
Em SP, o Corpo de Bombeiros é instituição separada da PM?	Não. Integra a Polícia Militar.
O que incumbe à PM segundo a CE-SP?	Polícia ostensiva e preservação da ordem pública, além do que a lei definir.
Quem nomeia o Comandante-Geral da PM?	O Governador, dentre oficiais da ativa do último posto.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

Aula Grátis - PM-SP 2018 - Constituição do Estado de São Paulo - Organização do Estado

ASSISTIR

Lac Concursos - Principal

https://youtu.be/P1qLZLFr9Ns